

1501302-68.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501302-68.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501302-68.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137228/2022 - DEL.POL.ARUJA, 25085402 - DEL.POL.ARUJA, 2137228 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM APARECIDO DA SILVA SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de JOAQUIM APARECIDO DA SILVA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 157 caput. C.c. art. 14, II, todos do Código Penal, porque, em tese, tentou subtrair, para si, mediante violência contra Jose Maria Lima, coisa móvel alheia, consistente em um telefone celular da marca Motorola, pertencente a ele, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, fatos estes ocorridos no dia 19 de maio de 2022, às 21h20, na Av. da República, 207, Monte Serrat, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à

rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 74). O réu foi pessoalmente citado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 108). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 115).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e de testemunhas. Ao final, foi o réu interrogado.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em memoriais de fls. 176/178, formulou teses destinadas a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente.

O tipo do artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". No ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua resistência."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou após, por qualquer meio, reduzir-lhe a capacidade de resistência. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força, efetiva ou potencial, direcionada contra pessoa, com a finalidade de obtê-la para si ou para terceiro.

No caso em análise, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu pelo fato a ele imputado. Após valoração probatória, conclui-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, é inconteste diante da prova oral colhida, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Jose Maria Lima, vítima ouvida em juízo, afirmou que estava saindo de estabelecimento quando um indivíduo o empurrou e lhe exigiu a entrega do celular. Entraram em luta corporal e caíram ao solo. Outras pessoas o ajudaram. Chegou a se machucar. Reconheceu o acusado em audiência.

Cumpra esclarecer que as declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo. A Defesa não apresentou ou indicou nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Luiz Fernando Pereira de Oliveira, testemunha ouvida em juízo, aduziu que em via pública viu seu padrinho. Quando iria buscar seu padrinho, para levá-lo para casa, observou seu padrinho em luta corporal com outra pessoa. Essa estava sobre seu padrinho, tentando pegar seu celular. Havia dinheiro caído no chão. Seu padrinho tinha lesões no braço e reclamou de dor de cabeça. O acusado quase conseguiu pegar o celular de seu padrinho.

Agnaldo Alves de Alcantara Filho, testemunha policial ouvida em juízo, afirmou em

diligência na via pública perceberam tumulto. Os envolvidos pareciam ter entrado em luta corporal. A vítima explicou-lhes que foi atacado pelo acusado, após esse determinar-lhe a entrega do celular. Luiz tinha apartado a briga.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada.

Em interrogatório judicial, o acusado afirmou que no dia estava sob efeito de álcool e entorpecentes. Colocou a mão no bolso da vítima, para tentar subtrair sua carteira. O ofendido percebeu de modo que se atracaram e caíram ao solo. Foram separados por populares.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. No caso, a negativa apresentada pelo réu permaneceu isolada. Não há qualquer indício, mínimo que seja, que confira suporte à versão ofertada em autodefesa. Tentou, é certo, minimizar a sua responsabilidade pelos fatos.

Observa-se que o acusado negou os fatos. Afirmou ter tentado praticar crime de furto. Porém, sua versão é contrária àquela apresentada pela vítima e pela testemunha ouvidas nesta data. Estes narram que o imputado agrediu o ofendido, tentando, em meio a agressões, subtrair seu aparelho celular.

Bem se percebe que o acusado empregou violência como meio para a subtração pretendida. Porém, seu intento não se consumou somente em razão da reação da vítima, que se defendeu das agressões praticadas pelo acusado, bem como em razão da intervenção de terceiros, que apartaram os envolvidos.

Os fatos imputados amoldam-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal. Verifica-se a subtração, ao menos tentada, caracterizada pelo apoderamento de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência contra pessoa. O dolo de apossamento de coisa que não lhe pertence se induz da própria conduta desenvolvida pelo acusado. Ausentes causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade, os fatos imputados e comprovados amoldam-se ao conceito analítico de crime.

Em primeira etapa de dosimetria de pena, observo que o acusado possui maus antecedentes (fls. 52 - 0003130-72.2010.8.26.0543). Assim, a pena base é estabelecida em 1/6 acima de seu limite mínimo, totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase de cálculo, presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado ostentava condenação penal transitada em julgado ((fls. 51 - 0005873-89.2018.8.26.0635) quando do cometimento da presente conduta, não tendo ainda expirado o prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena anterior, a pena deverá ser acrescida de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não é possível o reconhecimento da confissão, uma vez que o acusado afirmou ter somente tentado praticar crime de furto, fato naturalístico diverso daquele compreendido pela imputação regularmente comprovada nestes autos além de qualquer dúvida razoável.

Em terceira fase de cálculo, presente a causa de diminuição da pena da tentativa. Considerado o iter criminis percorrido, tendo o acusado entrado em luta corporal com a vítima, tendo subjugado a vítima e somente não realizado seu intento em razão da intervenção de terceiros, conclui-se que esgotados os atos necessários para obtenção do resultado, isto é, realizada toda a fase executória. Portanto, reduz a reprimenda em 1/3, totalizando a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa

Considerada a reincidência do imputado, bem como a quantidade de pena aplicada, o regime legal para início de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E.

Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019).

O montante da pena privativa de liberdade impede a sua suspensão condicional, bem como a substituição por penas restritivas de outros direitos.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuir o réu boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, constante no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que ausente requerimento, formulado por parte legítima, em momento oportuno, nesse sentido. Ressalto que se trata de norma que veicula conteúdo e efeito de direito material e, portanto, se trata de pretensão que deve ser deduzida por aquele que detenha legitimidade para tanto.

Seja em razão do princípio dispositivo, aplicável ao direito civil patrimonial disponível, seja em razão do princípio acusatório, linha mestra do processo penal democrático, impossível que tal seja determinado de ofício (Conferir: STJ. REsp 1248490/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012. STJ. REsp 1193083/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013. STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ademais, não há elementos probatórios produzidos e contraditados pelo imputado que permitam a formação da convicção judicial quanto a tal valor mínimo indenizatório.

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu JOAQUIM APARECIDO DA SILVA SOUZA à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 08 dias multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, caput, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva do imputado, de modo que não lhe faculto o recurso em liberdade. Por certo, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017). Ainda, trata-se de condenado reincidente, o que indica a probabilidade de cometimento de futuros crimes. Já tendo recebido sanção penal anterior, e não ressoacializado, o imputado optou por dedicar-se à transgressão da ordem constituída, razão pela qual sua liberdade representa risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é a doutrina de Eugenio Pacelli de Oliveira: "Para além do fato de a maioria esmagadora dos países europeus (Alemanha, Espanha, Portugal, etc.) e também dos Estados Unidos incluírem a possibilidade de reiteração criminosa como hipótese de segregação cautelar, é de se observar que a experiência humana não pode ser inteiramente desconsiderada em determinadas situações da vida social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 13a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 529).

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").

P.R.I.C.

Santa Isabel, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA